

4 KUV – Kranken- und Unfallversicherung

Gesetze (OR, KVG, UVG usw.) wie auch der L-GAV 98 übertragen dem Arbeitgeber Verpflichtungen hinsichtlich der Folgen von Krankheit, Schwangerschaft und Unfall der Arbeitnehmer.

4.1 Krankenpflegeversicherung

Jede in der Schweiz wohnhafte Person (abgesehen von wenigen Ausnahmen) ist verpflichtet, sich gemäss den Bestimmungen des KVG für Krankenpflege zu versichern. Die Kantone sorgen für die Einhaltung dieses Obligatoriums.

Versichert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer, können die Prämien vom Lohn abgezogen werden. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sofern die wöchentliche Arbeitszeit weniger als 8 Stunden beträgt sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, dafür zu sorgen, dass bei seiner Krankenpflegeversicherung das Risiko Unfall eingeschlossen ist. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer auf diese Pflicht aufmerksam machen.

4.2 Lohnfortzahlung bei Krankheit

- Der Arbeitgeber hat zugunsten des Mitarbeiters eine Krankentaggeldversicherung abzuschliessen, die während 720 von 900 aufeinander folgenden Tagen (180 Tage für Rentner) 80% des Bruttolohnes abdeckt. Während einer Aufschubzeit von höchstens 60 Tagen hat der Arbeitgeber 88% des Bruttolohnes zu zahlen. Diese Leistungen sind auch zu erbringen, wenn das Arbeitsverhältnis vor Krankheitsende aufgelöst wird.
- Die Prämien der Krankentaggeldversicherung werden zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter hälftig geteilt.
- Die Aufnahme in die Krankentaggeldversicherung darf nicht aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt werden.
- Die Krankentaggeldversicherung kann Krankheiten, die bei der Aufnahme bestehen, durch einen Vorbehalt in schriftlicher Form für eine Dauer von höchstens 5 Jahren von der Versicherung ausschliessen. Ebenso bei Krankheiten, die vorher bestanden haben, sofern sie erfahrungsgemäss zu Rückfällen führen können. Werden bei der Aufnahme in die Krankentaggeldversicherung Vorbehalte angebracht, ist der Mitarbeiter bei Beginn des Arbeitsverhältnisses über den Vorbehalt sowie Beginn und Ende der Vorbehaltsfrist zu informieren.
- Wenn ein Arbeitgeber den Abschluss einer Krankentaggeldversicherung versäumt, hat er die gleichen Leistungen wie die Versicherung selbst zu erbringen. Dies kann eine Lohnzahlungspflicht für bis zu zwei Jahre nach sich ziehen.

4.3 Unfallversicherung

Der Arbeitgeber versichert die Arbeitnehmer nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung gegen Berufs- und Nichtberufsunfall. Beträgt die wöchentliche Arbeitszeit weniger als 8 Stunden, sind die Arbeitnehmer nur für Berufsunfall zu versichern.



4 KUV – Kranken- und Unfallversicherung

Die Unfallversicherung übernimmt nebst Heilungskosten und dergleichen ab dem 3. Tag nach dem Unfall 80% des Bruttolohnes.

Während der ersten 2 Tage nach dem Unfalltag hat der Arbeitgeber 88% des Bruttolohnes zu bezahlen.

Bei unterstützungspflichtigen Mitarbeitern, die einen Berufsunfall erleiden, hat der Arbeitgeber während der in Art. 324a OR (Berner Skala) vorgeschriebenen Dauer die Differenz auf 100% des Bruttolohnes auszus zahlen. Als Berufsunfall mit Aufzahlungspflicht gilt auch ein Unfall auf dem Arbeitsweg.

Lohnbestandteile, die den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes gemäss Unfallversicherungsgesetz übersteigen, sind vom Arbeitgeber mindestens während der in Art. 324a OR (Berner Skala) vorgeschriebenen Dauer zu bezahlen.

Schliesst der Arbeitgeber keine genügende Versicherung ab, treffen ihn die Folgen der Unfallversicherungsgesetzgebung.

Die Prämie für die Berufsunfallversicherung (BU) geht zulasten des Arbeitgebers. Die Prämie für die Nichtberufsunfallversicherung (NBU) geht zulasten des Arbeitnehmers und darf vom Lohn abgezogen werden.

4.4 Verbandsversicherung

Im Bestreben, den Mitgliedern vorteilhafte Versicherungskonditionen zu bieten, hat der Verband GastroSuisse mit der SWICA Gesundheitsorganisation einen Rahmenvertrag für die Kranken- und Unfallversicherung abgeschlossen. Dieser beinhaltet sowohl eine Kollektivversicherung für die Angestellten als auch eine Einzelversicherung für den Betriebsinhaber und seine Angehörigen. Wer als Arbeitgeber bei der GastroSocial Ausgleichskasse angeschlossen ist, kann die Prämienabrechnung der Kollektiv-Krankentaggeldversicherung und Unfallversicherung für das Personal mit der AHV-Abrechnung kombinieren. Arbeitgeber mit einer Verbandsversicherung profitieren damit von einer administrativen Vereinfachung. Zudem wird gewährleistet, dass die Risikodeckung den gesetzlichen und gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen angepasst ist.

Das Prämieninkasso für die Kollektiv-Krankentaggeldversicherung erfolgt mit monatlicher, separater Rechnung direkt durch die SWICA. Der Beitritt ist wahlweise für die Kranken- und/oder Unfallversicherung möglich.